

通信の提供における平等保障

—通信管理権とトラフィックの優先取扱い—

海野 敦史

基本権としての財産権（Ⅰ）

憲法29条

- 1 項 **財産権は、これを侵してはならない。**
- 2 項 **財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。**
- 3 項 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

財産権の内実（学説）

- ・ 財産権とは、民法上の物権、債権はもとより、特別法上の権利を含めた「財産的価値を有するすべての権利」の総称として理解。
- ・ 財産権の保障とは、①財産的価値の保障、②現有の財産上の権利（既得権）の保障（現存保障）、③財産権を享有し得る法制度（私有財産制度）の保障を含意。

※ 判例も、「私有財産制度を保障しているのみでなく、社会的経済的活動の基礎をなす国民の個々の財産権につきこれを基本的人権として保障する」ものと判示（最大判昭和62年4月22日民集41巻3号408頁）。

- ・ 憲法29条2項については、財産権の制約を認める規定と解されてきたが、「財産権の立法による内容形成」の根拠規定として理解される傾向。その場合、現存保障も新たな立法でその内容が塗り替えられるまでの暫定的な保障に。

基本権としての財産権（2）

検討

- ・ 憲法29条 1 項にいう財産権の不可侵には、各人が現に有する物権、債権等のさまざまな財産上の権利（既得権）について、個人の尊重の原理等に適合する範囲内で、主観的権利として包括的に一応保障するという側面が含まれるものと解し得る。
- ・ しかし、同条 2 項に基づく立法による追加的な内容形成を通じた保障の「塗り替え」の可能性を秘めている。
- ・ 他方、憲法29条 2 項に基づき「財産権の内容」が法律で具体化されることが予定されているとしても、同条 1 項があえて財産権の不可侵を規定する以上、憲法固有の財産権に関する保護領域が存在する。
- ・ この固有の保護領域については、私有財産制度のほか、判例（前掲最大判昭和62年 4 月22 日）が「**近代市民社会における原則的所有形態である単独所有**」を摘示したことが契機となり、「単独所有」の形態がこれに該当するという理解が一般的であり、妥当。
- ・ それは、個人の尊厳・自律を確保しつつ憲法25条 1 項にいう「健康で文化的な最低限度の生活」を営むことを可能にするための財産に関する制度として、各人の物的手段の使用・収益・処分に対する権利が保障されなければならないため。
⇒私的な使用・収益・処分を実現するための基本的な形態は、歴史的に形成されてきた一物一権主義の考え方に根ざす「単独所有」。

通信管理権（I）

検討

- ・学説上、通信管理主体の財産権の保護領域をめぐる議論は未成熟。
- ・通信管理主体が自らの支配・管理下にある**通信設備に対する財産権**に基づき、ネットワーク上の流通情報のチェック等を自由に行う権利を觀念することが可能。
- ・すなわち、通信管理主体がその支配・管理下の通信設備に対して所有権を有する限り、当該設備内部の流通情報を任意にチェックする行為の自由（**通信管理権**）が、当該設備の「使用・収益・処分をする権利」の行使の一環として保障され得る。

【民法206条】

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

⇒通信管理主体の提供する役務の利用者において、その「通信の自由」や「通信の秘密」の保護領域が縮減する可能性。

- ・通信管理権は、通信管理主体によるネットワークを媒体とした**表現の自由**又は通信設備を用いた**営業の自由**としても構成することが可能。

通信管理権(2)

- ・ 以上のように考えれば、通信管理権について、通信設備に対する物権又は当該物権を有する者に対する債権に基づき、通信管理主体が個々の通信の管理ないし流通情報の任意の取扱いに対して享有することとなる基本権として位置づけることが可能。
 - ・ 通信管理権は、利用者の主観的権利としての「通信の秘密を侵されない権利」や「通信の自由」の保護領域を実質的に縮減させる可能性を内包するもの。
 - ・ 通信管理権のうち、一般利用者側のネットワーク終端部分となる足回り回線設備（加入者回線設備）やそれと一体となって用いられると認められる通信設備に対する財産権及び当該設備の運営等に対する営業の自由について、「**回線管理権**」と称する。
 - ・ 回線管理権は、「通信」の成立に不可欠となるネットワークのうち、通信役務の一般利用者との直接の物理的接点を支配・管理することに対する権利を内包するため、通信の秘密及び「通信」の利用に関する平等保障の要請との緊張関係がとりわけ強い。
 - ・ 国民の「通信」の利用という局面では、通信管理主体が準公権力としての立場に立つため、通信管理権に関しても、当該立場として求められる行為（憲法上の義務の履行）に支障を及ぼさない範囲内でのみ行使可能。すなわち、通信当事者の「通信の秘密を侵されない権利」や通信の自由を侵害しないと認められる範囲でのみ行使可能。
- ⇒ 権利行使を通じて保護される法益が、「公共の福祉」を実現する利用者全体の利益（通信基盤の健全性確保）に適合すると認められれば、大手を振っての行使が可能。⁵

米国の「ネットワークの中立性」をめぐる議論

民主党政権下における連邦通信委員会（FCC）の主なルール

【遮断（ブロッキング）禁止義務】

- ・ インターネット接続役務の提供に従事する回線管理事業者は、「合理的なネットワーク管理」の範囲を超えて、合法的コンテンツ、アプリケーション、役務等を遮断してはならない。

【抑制（スロットリング）禁止義務】

- ・ インターネット接続役務の提供に従事する回線管理事業者は、「合理的なネットワーク管理」の範囲を超えて、インターネット上のコンテンツ、アプリケーション、役務等の利用のあり方に応じて、その合法的トラフィックの価値を減じたり、品質を低下させたりしてはならない。

※ 特定のコンテンツ等を標的とする差別的な行為を禁止するもので、一般利用者の選択に基づきインターネット接続の伝送速度を下げる行為を禁止するものではない。

【有償優先取扱い禁止義務】

- ・ インターネット接続役務の提供に従事する回線管理事業者は、有償の優先取扱い（帯域制御、ルーティング行為における優先取扱い、帯域予約付優先制御等）を行ってはならない。

【参考】通信トラフィックの処理に関する主な概念

帯域制御

- ・ 特定のデータ通信を制御し、回線の中でそのデータ通信が使用できる総量（帯域）を抑えること。例えば、ネットワークの混雑と速度の著しい低下を招くほどに通信量が特に多い利用者の通信速度を制御し、通信設備の過度な混雑を回避する目的で実施。

ルーティング行為

- ・ ネットワーク上でデータを転送する際、その経路を導き出すこと（経路制御）。

※ 送信元の機器が遠方の相手方にデータを送信する際、自らのネットワーク内の中継機器に転送を依頼。中継機器は受け取ったパケットの宛先を見て、別の中継機器に更に転送を依頼。これを繰り返しパケツリレー式にデータを伝送。各機器がパケットに記された宛先を元に最適な転送先を決定する処理がルーティング。

帯域予約付優先制御

- ・ 特定の通信に対して帯域を予約し、さらに優先度を設定することで、優先度の高いパケットを先に送り出すことにより、重要な通信を安定して実行するための技術。

通信管理権と「ネットワークの中立性」の確保との関係

問題意識

- ・ 通信管理権（回線管理権）に照らせば、通信管理主体（回線管理事業者）が「合理的なネットワーク管理」のために一定の優先取扱い等を行うことは許容される余地。
 - ※ 郵便の領域では、有償での「速達」という特殊取扱いが広く提供されているところ、優先取扱いがただちに「差別」となるわけではない。
 - ・ 他方、個々の通信の取扱いの局面で通信管理主体（回線管理事業者）が「準公権力」として憲法14条1項の平等原則に拘束される限り、優先取扱い等を行うことは基本的に許容されないと解する余地も。
 - ※ 例外として、「公共の利益のため緊急に行うことを要する」（電気通信事業法8条1項）と認められるトラフィックに対する優先取扱いは、「公共の福祉」の確保の観点から、憲法上要請され得る。
- 【電気通信事業法8条1項】
電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であつて総務省令で定めるものについても、同様とする。
- ・ よって、回線管理事業者による特定のトラフィックに対する優先取扱いと、禁止される「差別」との関係が焦点。

回線管理事業者による優先取扱いの行為の主な類型

予定帯域幅設定行為

- ・回線管理事業者が、自ら支配・管理するネットワーク（加入者回線部分）において、それぞれの利用者（プラットフォーム事業者たる利用者を含む）ごとに、一定の予定される帯域幅（予定帯域幅）を具体的に設定する行為。
- ・加入者回線部分における**伝送等のための階層的な「レーン」を事前設定**するもの。同時に、伝送速度は一般に帯域幅の大きさに比例することから、各利用者の通信において予定される**最高伝送速度（予定伝送速度）の範囲を決定づける**もの。

基幹回線伝送増強行為

- ・プラットフォーム事業者との個別の契約を通じて、当該事業者の情報の供給源となるサーバー等と回線管理事業者のルーター等とを結ぶネットワーク（情報供給用基幹回線）における伝送能力ないし伝送容量を増強する行為。

ルーティング行為

- ・ネットワーク上で各利用者のパケット単位でのトラフィックの経路を選択し、又はその処理の順位づけや帯域幅の一時的な絞込み（帯域幅調整）等を行う行為。**伝送順位や伝送所要時間に対して直接的に大きな影響**を及ぼす。

回線管理事業者による優先取扱いと「差別」との関係（Ⅰ）

予定帯域幅設定行為

- ・ 予定帯域幅については、各利用者との契約ないし役務提供条件の設定の中で事前に決まる性質であることから、その契約等が不当と認められるものでない限り、「差別」が生じにくい。
- ・ 高額料金を支払った利用者ほど大きな予定帯域幅を設定されるのが一般的であり、具体的にどの程度の予定帯域幅を確保するかについては、回線管理事業者が（契約に際して）提示する選択肢の範囲内で、利用者の選択に委ねられているのが基本。
- ・ その選択の結果として、個々の利用者間で利用料金の多寡に応じて予定帯域幅に関する「高速予定レーン」と「標準速度予定レーン」との差異が生じたとしても、利用者からみた受益の予見可能性及び行為の透明性が高く、不合理とは言えない。
- ・ 回線管理事業者が利用者の支払う料金の金額に応じて個々の利用者間で異なる予定帯域幅（予定伝送速度）を設定したとしても、他の恣意的な基準により予定帯域幅の非合理的な設定が行われるような場合でない限り、区別の不当性は認められない。

※ 郵便の「速達」が「差別」と認められないのもこの論理。

回線管理事業者による優先取扱いと「差別」との関係(2)

基幹回線伝送増強行為

- ・ 回線管理事業者とプラットフォーム事業者との契約に基づき行われ、かつ契約当事者からみた行為の透明性が比較的高いことから、契約の条件等に関して回線管理事業者が特定の事業者に対して恣意的な取扱いを行わない限り、「差別」は生じにくい。
- ・ 契約としては、増強に要するコストの大きさに応じて、回線管理事業者がプラットフォーム事業者に対して一定の課金を行い、それに基づく料金の支払いを条件に、情報供給用基幹回線における具体的な予定帯域幅が調整されることが一般的。
- ・ プラットフォーム事業者においては、インターネット上の情報供給用基幹回線を使用するのに代えて、例えばコンテンツ配信役務提供者のコンテンツ配信ネットワーク（CDN）を利用しつつ、それを回線管理事業者のルーター等に接続することにより、伝送能力の増強等を代替的に図ることも可能。
- ・ よって、仮に特定のプラットフォーム事業者が十分な基幹回線伝送増強行為を得られなかったとしても、それがただちに不合理なものと認められるわけではない。

回線管理事業者による優先取扱いと「差別」との関係（3）

ルーティング行為

- ・ 利用者の判断が直接介在する余地は本質的に乏しく、利用者の視点からみた行為の透明性も低いもの。
- ・ ルーティング行為の具体的な態様については、回線管理事業者の支配・管理するネットワーク機器（ルーター等）のソフトウェア設定等のあり方に応じて変化。
- ・ ルーティング行為における優先取扱いが行われる場合、もっぱら回線管理事業者の判断に基づき、各利用者の送受信する情報（IPパケット）の伝送順位や伝送所要時間に差異が生じ得る。
- ・ その結果、予定帯域幅の大きい利用者の情報の伝送が予定帯域幅の小さい利用者の情報の伝送よりも遅延すること（郵便の領域に置換して考えれば、速達の封書が通常の取扱いの封書よりも遅延して配達されること）も想定される。
- ・ トラフィックの伝送・交換行為における**優先取扱い**とは、実質的に**ルーティング行為における恣意的な優遇**と捉えることが可能。「差別」の可能性に対する強い懸念。

有償のルーティング行為と「差別」との関係（Ⅰ）

前提

- ・優先取扱いとしてのルーティング行為で議論となり得るのは、有償契約の締結ないし追加的料金の支払いを前提とするもの（米国のルールでも有償契約が前提）。
- ・追加的料金を徴収することなく特定の者に対してルーティング行為の優先取扱いが行われる場合、格別の理由が認められない限り、ただちに「差別」となる可能性。

検討

- ① 緊急時等の格別の理由に基づき憲法上正当化される場合を除き、優先取扱いを基本的に「差別」と解する考え方（**優先取扱い原則禁止説**）。
- ② 「追加的料金の支払い」の有無のみを基準とする優先取扱は「差別」であるが、他の合理的に設定される基準に基づき「追加的料金の支払い」を前提としつつ実施される優先取扱いは「差別」に該当しないと解する考え方（**条件付優先取扱い容認説**）。
- ③ 「追加的料金の支払い」の有無のみを基準とする優先取扱いについては「差別」ではなく、「追加的料金の支払い」の有無以外の一定の不合理的基準に基づく優先取扱いのみを「差別」と解する考え方（**優先取扱い原則容認説**）。

有償のルーティング行為と「差別」との関係(2)

優先取扱い原則禁止説

- ・ 米国のルールの考え方にほぼ符合。
- ・ すなわち、たとえ利用者が追加的料金の支払いを行う場合であっても、回線管理事業者がルーティング行為において優先取扱いを行うこと自体が利用者間のインターネット利用環境の格差を惹起ないし助長するため、原則として禁止される「差別」に該当するという思想に根ざす。
- ・ ただし、緊急時や混雑等の解消・緩和目的等の格別の正当化事由が存在する場合における一定の優先的な取扱いを否定するものではない。

条件付優先取扱い容認説

- ・ 基本的な考え方としては優先取扱い原則禁止説とおおむね同様。
- ・ 「追加的料金の支払い」の有無以外の区別のための基準（**優先取扱い対象選定基準**）が合理的に設定される場合には、優先取扱いを認めるもの。
- ・ それゆえ、この考え方による場合、優先取扱い対象選定基準の合理性・妥当性が「差別」の有無を判断するための決め手。

有償のルーティング行為と「差別」との関係(3)

優先取扱い原則容認説

- ・ 追加的料金の支払いという特別な負担を行った利用者がルーティング行為において優遇されるのは資本主義社会では合理的で、少なくとも価格差別等の行為とは区別されることから、追加的料金の支払い以外に不合理な基準が設定され、それに基づき優遇又は冷遇される場合に初めて「差別」が生じ得ると捉えるもの。
- ・ これによれば、すべての利用者に対して一律に追加的料金の支払いに基づく優先取扱いを受ける機会が開かれている限り、原則として「差別」には該当しない。
- ・ よって、この考え方による場合、優先取扱いにおける差別行為の有無の判断に当たり、追加的料金の支払い以外に、別段の優先取扱い対象選定基準が存在するか否かを確認し、それが存在する場合にはその内容を特定したうえで、その合理性・妥当性を検討することが必要となる。

検討方法

- ・ これらのいずれの考え方が妥当であるのかということを検討するためには、ネットワーク上において禁止される「差別」という行為の規範的な内実について具体的に考察する必要。

有償のルーティング行為と「差別」との関係(4)

検討

- ・ 憲法14条1項に基づく平等保障は、事実状態の差異に相応した法的取扱いを許容。
- ・ よって、インターネット接続役務をその実体の差異に応じて複数のカテゴリーに分類したうえで、別々のカテゴリーに属する「異なる通信役務」の間においてトラフィックの伝送・交換行為の取扱いに一定の差異を設けることも、その差異の幅が合理的な範囲にとどまる限り、認められ得る。
- ・ その伝送・交換行為の取扱いについての差異については、ルーティング行為の実体的な差異（優先取扱い）にほぼ収斂され、パケットの伝送順位や伝送所要時間等の相違としてその効果が顕在化する。
- ・ このとき、何が「同種の通信役務」となり、何が「異なる通信役務」となるのか、それをどのように抽出するのかということが重要。この「同種の通信役務」の抽出基準については、（条件付優先取扱い容認説の）優先取扱い対象選定基準にほぼ符合。
- ・ 郵便の領域においては、帯域幅設定行為に相当する特殊取扱いの事前設定行為の有無（あらかじめ速達扱いのものとそれ以外のものとに区分すること）に応じて決まる予定伝送速度が、ほぼそのまま伝送順位や伝送所要時間の相違として顕在化するため、速達の郵便役務を一律に「同種の通信役務」と捉え、その他の役務と区別することに相当な合理性。

有償のルーティング行為と「差別」との関係(5)

- ・他方、インターネットを流通する情報については多種多様なものが混在しているため、伝送・交換の対象に応じて「同種の通信役務」を抽出することは容易ではない。
- ・「追加的料金の支払い」の有無自体を基準としつつ、当該支払いが行われた役務を「同種の通信役務」とみなし、それ以外の役務との区別を図る余地はある。その場合、支払いが行われた役務について一律にルーティングを優遇することは合理的な区別に。
- ・しかし、「追加的料金の支払い」の有無のみを基準とすると、利用者からみた行為の実態に関する透明性の低いルーティング行為において、回線管理事業者がルーター等のソフトウェア設定を恣意的に変更することを容易に正当化し得る（課金分を徴収済みであることを大義名分としつつ必要以上の利用者間の差別を惹起する蓋然性）。
- ・各利用者の役務利用料金の格差については帯域幅設定行為及び基幹回線伝送増強行為において既に反映されていることから、これに「ルーティング行為専用」の追加的料金を上乗せ的に課したとしても、帯域幅設定行為等との明確な区別を図りにくい。
- ・帯域幅設定行為でもルーティング行為でもともに一定の「料金の支払い」のみが区別の基準となる限り、いくら加入者回線や情報供給用基幹回線において多くの帯域幅（高速の予定伝送速度）が設定されても、ルーティング行為で冷遇された瞬間に、伝送所要時間等に関して不利な扱いを受けることとなり得る。
⇒帯域幅設定行為や基幹回線伝送増強行為が実質的に無意味なものとなる可能性。

有償のルーティング行為と「差別」との関係(6)

- ・ 伝送対象の情報の送信者がプラットフォーム事業者の場合には、追加的料金の支払いのみを条件とする優遇を認めることは、市場支配力の大きい事業者とそれ以外の事業者との格差を拡大させる制度的措置となり得るため、競争政策上の観点からも問題。
- ・ 追加的料金が著しく高額となる場合には、資金力の潤沢な一部のプラットフォーム事業者のみが優先取扱いを受け得るため、当該事業者を利用しない一般利用者においては、ルーティングに関して相対的に冷遇される結果、伝送所要時間の増大等により、その通信の自由の行使に重大な支障がもたらされることとなるおそれもある。
- ・ プラットフォーム事業者の役務利用局面では競争の確保以上に各利用者間の平等保障の要請が本質的なものとなると考えられるところ、上記のような帰結は憲法上許容されないものと解される。
- ・ よって、ルーティング行為の優先取扱いにおける追加的料金の支払いという条件は、従量課金の場合等とは異なり、優先取扱いという区別に合理性を与えるものとはならず、特定の利用者に対する「差別」の契機を内包（優先取扱い原則容認説を否定）。
- ・ そこで、「追加的料金の支払い」以外の優先取扱い対象選定基準の設定可能性が問題となる。

有償のルーティング行為と「差別」との関係(7)

- ・まず、郵便の「速達」の場合と同様に、帯域幅設定行為において設定された帯域幅及び予定伝送速度を異にする役務を「異なる通信役務」とであると観念し、当該役務間でルーティング行為の取扱いに（ネットワーク機器のソフトウェア設定変更等を通じて）差異を設けることが考えられる。
- ・しかし、帯域幅設定行為において設けられた区別が、ルーティング行為における区別にも妥当することを正当化する合理的な理由はただちには導かれない。帯域幅の設定は、パケット伝送のための「レーン」を（予定伝送速度別に）階層化する行為にすぎず、その中で個々のパケットをどのように順位づけ、どのような経路でそれを実際に伝送するかということは別問題であるため。
- ・事前にルーティング自体のあり方を階層化しつつ固定することは、ネットワーク上のトラフィック全体の実際の状況に基づく臨機応変的な個々のルーティングの判断を阻害し、通信の自由の保障に背馳する結果をもたらし得る。
- ・次に、伝送対象の情報が伝送・交換時に実際に使用・占有することとなる帯域の大きさに基づき、一定以上の帯域を使用・占有するトラフィックとそれ以外のトラフィックとの間に機械的な分水嶺を設定し、それに応じてルーティング行為に関して一定の差異を設けることも考えられる。

有償のルーティング行為と「差別」との関係(8)

- ・しかし、使用帯域の大きさに基づく「同種の通信役務」の抽出についても合理性を欠く。なぜなら、一般に利用者が期待する伝送順位や伝送所要時間については、伝送対象の情報がどれだけの帯域を使用・占有するかという容量によってではなく、当該情報の内容や性質に応じて異なるものとなるから。
- ・一方、インターネット接続役務の提供先の属性に応じて、プラットフォーム事業者が提供先となる場合と一般利用者が提供先となる場合とで区別する方法もあり得る。
- ・しかし、その場合には、多種多様な事業を営む「プラットフォーム事業者」の射程を厳密に特定する必要性が生じることに加え、プラットフォーム事業者と一般利用者とその取扱いに関して明確に区別することの合理性も正面から問われ得る（一般利用者の中にも、ヘビーユーザとされる多くの帯域を使用する者も含まれる）。
- ・よって、現時点の技術状況に照らす限り、インターネット接続役務に関してルーティング行為の区別を正当化し得る「同種の通信役務」を適切に抽出するための適切な優先取扱い対象選定基準を設定することは、極めて困難。先着順の処理が合理的。
- ・優先取扱い対象選定基準の設定可能性を前提とする条件付優先取扱い容認説は必ずしも正鵠を射ておらず、さしずめ**優先取扱い原則禁止説**が妥当。米国のルールも同様。

通信管理権（回線管理権）と有償のルーティング行為との関係（Ⅰ）

検討

- ・国民のインターネットの利用において、回線管理事業者が回線管理権を全面的に行使することは困難。その一環としての優先取扱いについては、当該取扱いを受けない者に対して通信の利用に著しい支障がもたらされ得る限り、たとえ明確な差別的意図が認められなくてもそのような者に対する「差別」と観念され得る。

【理由】

- ① インターネットの制度的利用環境を保護する観点からは、他者のトラフィックに著しい支障を及ぼし得る形で恒常的に行われる回線管理権の行使については、優先取扱いを受けない国民の通信の自由の保障、特にその客観法的要請としての「情報の自由な流通」の確保の趣旨に背馳する結果をもたらし得る。
- ② インターネットが国民生活に不可欠のツールとなっている今日では、回線管理権の行使により、生じ得る不利益を受ける者と受けない者との間で、インターネットを通じて受け得る国民生活上の便益（及びそれと表裏一体の関係にある社会的排除）の程度に不合理な格差が生じ、その状態が継続すれば当該格差が拡大する結果、構造的な「差別」を助長する効果をもたらし得る。

⇒ 回線管理事業者は、各利用者や他の回線管理事業者の利益を不当に害しない範囲内でのみ、ルーティング行為に関する回線管理権を行使し得る。

通信管理権（回線管理権）と有償のルーティング行為との関係（2）

- ・公権力においては、ルーティング行為の優先取扱いという「差別」を防止するための立法措置を講じる必要。（当該立法措置も介して）回線管理事業者においては、制度上、当該優先取扱いが原則として禁止される（回線管理権の行使が制約される）。

※ 電気通信事業者による不当な差別的取扱いの禁止を定めた電気通信事業法 6 条は、このような憲法上の要請を踏まえた立法措置として捉えることが可能。

【電気通信事業法 6 条】

電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。

- ・このように基本権としての回線管理権が制約されるのは、回線管理事業者が提供するインターネット接続役務が国民生活に不可欠な「基本的な通信役務」であるから。インターネットそのものが一種の「準公共財」的な性質を有するネットワークとして、公共の利益に奉仕するという思想をその根底に据える。
- ・憲法上の「平等」が相対的平等である限り、平等保障の射程には一定の「幅」が認められるため、禁止される「差別」への該当性も一定の相対性を帯びる。ルーティング行為において禁止されるべき「差別」行為の具体的な射程についても、提供される通信役務の性質を踏まえて確保が求められる「平等」の程度に応じて変わり得る。